REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Dott.	Antonino Liberto Porracciolo	Presidente
Dott.ssa	Cristina Midulla	Consigliere
Dott.	Giuseppe De Gregorio	Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1794/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado **tra**

Parte_1 **(C.F.** *C.F._1* **)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Marco

Appellante

Controparte_1 **(P. IVA n.** *P.IVA_1* **)**, in persona del curatore legale rappresentante *pro tempore*

Appellante contumace

Nei confronti di

Controparte_2 **(P.IVA n.** *P.IVA_2* **)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Appellata contumace

Controparte_3 **(P.IVA n.** *P.IVA_3* **e, per essa, la** *[...]* *CP_4* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Scozzari Giovanni

Intervenuta

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI E

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 16 settembre 2019, *Parte_1* , in proprio e nella qualità di lega rappresentante della *CP_1* ha proposto appello avverso la sentenza n. 811/2019 del 15/2/2019 resa dal Tribunale di Palermo, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti di *Controparte_2*

Col gravame, gli appellanti hanno contestato la statuizione per diverse ragioni, riproponendo le censure non accolte in prime cure riguardanti, in particolare, i contratti di mutuo e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituita *Controparte_3* nella qualità di cessionaria del credito e in luogo di *Controparte_2* la quale ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, spiegando appello incidentale contestando la disposta compensazione tra i saldi di contratto di mutuo con quelli relativi ai rapporti di conto corrente e conto anticipi.

A seguito della apertura della liquidazione giudiziale della *CP_1* il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto da *Parte_1* anche nei confronti del curatore, rimasto contumace; indi la causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

Con istanza depositata in data 19 marzo 2025, nelle more del maturare dei termini ex art. 190 c.p.c., l'appellante ha rappresentato di voler rinunciare agli atti del giudizio, stante l'intervenuta composizione bonaria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali; dal canto suo, la società intervenuta ha aderito, rinunciando altresì all'appello incidentale.

Tanto premesso, gli appelli – principale e incidentale - vanno dichiarati estinti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., attesa la formale rinuncia agli atti del giudizio delle parti costituite (cfr. note versate dalle parti) con le rispettive accettazioni.

In tale situazione, le spese processuali del procedimento di secondo grado, stante l'accordo delle parti anche sul punto, debbono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con la contumacia di Liquidazione giudiziale di *CP_1* così provvede:

visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio proposto, con atto di citazione in appello del 16/9/2019, da *Parte_1* (e da *CP_1* , avverso la sentenza n. 811/2019 del 15/2/2019 resa dal Tribunale di Palermo, e con appello incidentale di *Controparte_3*

compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.

Il Cons. est. Il Presidente

Giuseppe De Gregorio *Antonino Liberto Porracciolo*